

1502307-12.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

18436942 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 5294/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2157805/2021

- 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA DORAZZI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502307-12.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502307-12.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

18436942 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 5294/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2157805/2021

- 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS DA SILVA DORAZZI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

LUIZ CARLOS DA SILVA DORAZZI foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 11 de junho de 2021, por volta de 7h40, na Avenida Nazira Aidar, 5291, nesta cidade e comarca de Franca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si, um telefone celular, marca ASUS, avaliado em R\$ 800,00

(oitocentos reais) pertencente à vítima Ismael Gonçalves Carvalho.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 68).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 11 de junho de 2021 (fls. 46/48).

A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2021 (fls. 75).

Citado (fls. 103), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 107).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Requereu a aplicação da majorante específica de roubo praticado mediante emprego de arma branca.. Ressaltou a incidência da causa de diminuição de pena genérica prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Destacou que pode haver compensação entre as causas de aumento e diminuição de pena citadas. Pugnou pela fixação de regime fechado. Pediu a manutenção da prisão preventiva.

Já a defesa, defendeu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Suscitou que só podem ser admitidas como provas aquelas colhidas sob o crivo do contraditório. Requereu a aplicação do princípio da presunção da inocência. Discorreu sobre a dosimetria da pena, pugnando pela diminuição da pena em 2/3, em razão da semi-imputabilidade do acusado e fixação de regime aberto. Pediu a substituição da pena corporal por medida de segurança de tratamento ambulatorial. Por fim, pugnou pelo direito de apelar em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares ou nulidades a serem analisados, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Está demonstrada a materialidade delitiva no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), auto de entrega (fls. 11) auto de avaliação (fls. 60), laudo pericial (fls. 61/66), bem como pelas demais provas orais produzidas.

Também a autoria é indubitosa. Senão, vejamos:

O ofendido Ismael Gonçalves Carvalho disse que estava em um depósito carregando sua caminhonete quando um rapaz o ameaçou com uma barra de ferro. Subiu no capô da caminhonete para evitar ser agredido pelo rapaz. Um funcionário do local tentou retirar o réu do ambiente e, em seguida, a vítima saiu do local. Não viu em que momento exato o réu pegou seu celular e afirmou que o acusado desferiu um golpe com a barra de ferro na placa de sua caminhonete. Quando saiu do local dos fatos, abordou uma viatura na rua e relatou o acontecimento, percebendo, em seguida, que seu celular não estava no local de costume na caminhonete. Durante a audiência, o ofendido reconheceu o réu, dizendo que no momento do roubo ele estava com os cabelos mais longos.

Verifica-se que a vítima reconheceu o réu, o que jamais poderia ser ignorado. Ademais, há que se ressaltar que, no processo penal, deve ser atribuída grande valia à palavra da vítima, principalmente porque inexiste quaisquer fatos que desabonem a idoneidade de suas declarações.

O policial David de Oliveira Santos, ouvido em juízo, afirmou que estava em patrulhamento na região do Jardim Moema com o agente William Garcia na data dos fatos quando foram acionados pela vítima, a qual relatou que estava carregando seu caminhão quando um indivíduo bastante alterado pegou uma barra de ferro do próprio local e o ameaçou, subtraindo um celular que estava dentro de sua caminhonete. Abordaram o acusado, que estava bem agressivo, próximo ao local dos fatos. Durante a revista pessoal, encontraram o telefone da vítima, que reconheceu ser, de fato, seu aparelho celular. Ressaltou que foi necessário utilizar uma corda para deter o réu, pois estava muito agressivo. Em seguida, o acusado foi levado para a delegacia, onde foi ratificado o flagrante do roubo.

No mesmo sentido o depoimento do policial William Garcia.

Nesse ponto, cabe ressaltar que, os depoimentos dos policiais militares não podem ter seu valor probante reduzido meramente em razão das funções que exercem, ainda mais por trazerem informações relevantes sobre o modus operandi do agente e quando inexiste indícios de falsa imputação do delito ao réu.

Nesse sentido:

Apelação - Roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso ministerial e defensivos - Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Réu regularmente assistido por defensor dativo - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstradas - Reconhecimento pessoal feito pelas vítimas - Depoimentos dos policiais militares coerentes e harmônicos - Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu - Conjunto probatório apto a embasar a condenação - Desclassificação para o crime furto - Impossibilidade - Emprego de grave ameaça comprovada - Dosimetria da pena - Recurso ministerial buscando a majoração da pena-base - Descabimento - Ausência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia - Regime semiaberto aplicado em primeiro grau - Acolhimento do pedido de recrudescimento do regime prisional formulado pela acusação - Regime fechado que se revela o único adequado aos réus que praticaram delito grave, agindo em comparsaria e com emprego de simulacro de arma de fogo - Recursos defensivos não providos e Recuso ministerial parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado. (TJSP; Apelação Criminal 0005210-05.2015.8.26.0132; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Já o acusado afirmou não se lembrar de nada. Disse que ficou na Casa da Passagem durante alguns dias, mas não soube dizer quantos, e reafirmou não ter memória acerca do fato de que está sendo acusado.

Verifica-se que a negativa do acusado não encontra respaldo probatório em qualquer elemento dos autos. Os policiais foram firmes e afirmaram que abordaram o acusado, apenas alguns minutos após a prática delitiva, ainda na posse do celular roubado.

Consigne-se que, a controvérsia verificada entre as declarações do ofendido e os depoimentos dos policiais quanto ao local em que o aparelho celular foi encontrado não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal imputada ao réu, a qual foi devidamente comprovada nos autos. Tal controvérsia justifica-se pelo fato de a vítima não ter acompanhado o momento exato da abordagem do réu.

Assim, diante do conjunto probatório existente nos autos e admitido o valor probante dos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência e das declarações da vítima, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco na ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Quanto ao quadro psíquico do acusado, o laudo pericial (fls. 162/167) concluiu que ele possui capacidade de entendimento preservado, com prejuízo parcial da capacidade de determinação social, sendo considerado semi-imputável. Nesse prisma, pode ser considerada a causa de diminuição de pena genérica prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal.

Com efeito, em relação a causa de aumento pelo uso de arma branca (barra de ferro) na prática do delito, não há dúvidas sobre sua utilização. A vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada e, o objeto foi apreendido e periciado (fls. 61/66).

Por fim, apesar de a combativa defesa ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Por todo exposto, a condenação do réu pelo delito de roubo, previsto no art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal é medida que se impõe.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosimetria na pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Quanto à conduta social e personalidade do agente, este se mostrou violento com personalidade voltada para a prática deste grave crime. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem grau de reprovabilidade considerado comum ao tipo em tela. Em relação às consequências do crime, nada enseja a majoração da pena. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a ocorrência o crime. Assim, fixo a pena no mínimo legal com base no artigo 157, caput, do Código Penal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na derradeira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, majoro a pena em 1/3. Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano 9 (nove) meses 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno LUIZ CARLOS DA SILVA DORAZZI, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias multa.

Apesar da quantidade da pena, os delitos contra o patrimônio, exercidos com grave ameaça, como é o caso dos autos, estão amedrontando toda a sociedade, pelas circunstâncias concretas do crime. Ademais, o acusado é reincidente. Assim, o início do cumprimento da pena se dá em regime aberto, conforme norma do artigo 33,

§3º do Código Penal.

Pela existência de grave ameaça exercida contra a vítima, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis.

Permanecendo em cárcere durante a instrução criminal e em vista da pena aplicada, não mais se justifica o cárcere provisório. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de certidão antecedente a condenação;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspenso seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferido tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA